



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número: RESOL-2025-479-APN-SIYC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 7 de Noviembre de 2025

Referencia: EX-2024-100483522- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2024-100483522- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma DAVIS MINING & MANUFACTURING, INC. y AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. por parte de AMERICAN INDUSTRIAL PARTNERS CAPITAL FUND VIII, LP.

Que, en Argentina, la transacción implica la adquisición del control exclusivo sobre la firma AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. por parte de la firma AMERICAN INDUSTRIAL PARTNERS CAPITAL FUND VIII, LP.

Que la firma AMERICAN INDUSTRIAL PARTNERS CAPITAL FUND VIII, LP. tiene presencia en el mercado de exportación, importación y venta de productos de perforación para la industria minera a través de la firma BOART LONGYEAR GROUP LTD y subsidiaria local BOART LONGYEAR ARGENTINA S.A., como así también su presencia local en la venta de bolas de acero para molienda utilizadas por la industria minera en la fase de procesamiento del cobre, el oro y el mineral de hierro a través de su subsidiaria MOLYCOP.

Que la firma DAVIS MINING & MANUFACTURING, INC es el único accionista de la firma AUSTIN POWDER HOLDINGS COMPANY, una sociedad holding que participa en la fabricación, distribución y aplicación de explosivos comerciales y detonadores para diferentes industrias.

Que, en Argentina, su subsidiaria la firma AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A., se dedica a la fabricación, elaboración, comercialización y distribución de explosivos, productos químicos, electroquímicos, sintéticos, plásticos y afines.

Que el cierre de la operación se produjo el día 9 de septiembre de 2024 y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó con fecha 16 de septiembre de 2024.

Que la notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 9º y 84 de la Ley N° 27.442.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7º, inc. c), de la citada Ley.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el Artículo 9º de la Ley N° 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (\$ 50.619.000.000)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que las actividades desarrolladas por las empresas afectadas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical, por lo que la presente operación puede clasificarse como de conglomerado.

Que, si bien en la mayoría de las operaciones de conglomerado no se generan efectos restrictivos de la competencia, en ciertos casos muy específicos requieren considerar efectos de cartera que podrían originarse cuando una empresa o grupo económico ostenta una posición dominante en un mercado de producto, y hubiese factores que generasen incentivos para extender el poder de mercado hacia otro producto —por ejemplo, a través de la venta atada.

Que los efectos de cartera en las concentraciones de conglomerado se producen entre empresas que si bien no compiten directamente en el mismo mercado ni mantienen una relación de proveedor y cliente, las partes están activas en mercados estrechamente relacionados, como ocurre con proveedores de productos complementarios o de bienes que suelen ser adquiridos por un mismo grupo de clientes para un uso final común.

Que el análisis debe centrarse en la posibilidad de ejercer un cierre de mercado, mediante el apalancamiento de una posición dominante —o al menos, una sólida posición— en uno de los mercados sobre el otro, mediante prácticas exclusorias como ser, la venta empaquetada o en bloque, y si efectivamente se realiza, esto reduce la presión competitiva de los competidores, derivando en un posible aumento de precios.

Que el primer punto a evaluar, es por tanto que las partes tengan una posición dominante, o por lo menos una posición sólida, en el mercado del producto vinculante.

Que, en cuanto a los servicios prestados a la industria del petróleo y gas, en particular, la comercialización de venta de bombas (extracción) por parte del grupo comprador y la venta de explosivos comerciales y detonadores, por parte de la empresa objeto, la operación no presenta preocupación desde el punto de la vista de la competencia en virtud de que las empresas involucradas no ostentan posición de dominio en ninguno de los servicios indicados.

Que, en cuanto a los servicios prestados a la industria minera por parte del grupo comprador, en particular, la

provisión de productos, equipamiento y servicios para perforación, por un lado, y la venta de bolas de acero para molienda, por otro, las participaciones de mercado de la firma BOART LONGYEAR ARGENTINA S.A. un QUINCE COMA OCHO POR CIENTO (15,8%) y la firma MOLYCOP un VEINTISÉIS POR CIENTO (26%) para el año 2024 no resultan preocupantes.

Que la firma AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. tendría una posición de dominio en la comercialización de explosivos comerciales y detonadores y provisión de servicios de voladura y servicios auxiliares para la industria minera dado que su participación supera el CINCUENTA POR CIENTO (50%).

Que, no obstante, de acuerdo a lo manifestado por la parte notificante, la alta participación de mercado de los tres años anteriores a la notificación de la operación surge a partir de las restricciones a los pagos al exterior, las restricciones a las importaciones de productos de voladura, y a la falta de disponibilidad de provisión rusa de nitrato.

Que, sin embargo, como resultado de las nuevas políticas comerciales y el consecuente cambio del contexto macroeconómico, la parte notificante espera el ingreso de nuevos jugadores en el mercado a partir del ingreso de importaciones, lo cual implicaría una mejora de la dinámica competitiva.

Que, a su vez, se presentan factores adicionales que morigeran la preocupación de la concreción de una venta atada, dado que el proceso minero puede dividirse en las siguientes cuatro etapas: (i) exploración, (ii) extracción (perforación), (iii) procesamiento de minerales (tritución, molienda y otros procesos posteriores como flotación y lixiviación), y (iv) rehabilitación y cierre de la mina

Que, en Argentina, el grupo comprador se encuentra activo en la provisión de materiales y equipamiento para las etapas de (i) exploración y (ii) extracción (perforación), través de la firma BOART LONGYEAR ARGENTINA S.A. en la etapa (iii) de procesamiento de minerales, a través de MOLYCOP.

Que la firma BOART LONGYEAR ARGENTINA S.A. provee equipos y servicios para clientes activos en la etapa de exploración relacionados con la perforación y extracción preliminar, para determinar si una mina debería ser desarrollada y si una producción a gran escala es viable a los fines de comenzar a planear y designar la mina.

Que una vez que se determina que la mina puede desarrollarse y que es viable realizar la actividad de producción a gran escala, la producción podría incluir una etapa de voladura, en la que se encuentra presente a la firma AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. con la venta de explosivos comerciales y detonadores.

Que la firma BOART LONGYEAR ARGENTINA S.A. provee productos y servicios que satisfacen necesidades específicas de perforación y muestreo, de manera que sus clientes se encuentran activos en la primera etapa del proceso minero de exploración.

Que, por su parte, los clientes de la firma AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. se ubican en una etapa posterior de producción en la que específicamente se determine que la técnica minera a utilizar es la de voladura.

Que, por otro lado, las actividades de la firma BOART LONGYEAR ARGENTINA S.A. se enfocan principalmente en la exploración de cobre y oro en tanto que las actividades de la firma AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. se enfocan en la extracción de carbón y un rango más amplio de minerales valiosos.

Que los clientes de la firma BOART LONGYEAR ARGENTINA S.A. y los clientes de la firma AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. no necesariamente demandan de manera conjunta los productos/servicios

ofrecidos por las notificantes dado que, en algunos casos, los clientes solo centran su actividad en la actividad exploratoria y, en otros, demandan los servicios que presta la firma AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. en un momento mucho más avanzado del tiempo y solo en el caso de que la mina avance hacia la etapa de producción utilizando el método de voladura.

Que los clientes de las firmas BOART LONGYEAR ARGENTINA S.A. y AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. son compañías mineras sofisticadas capaces de ejercer un poder de compra compensatorio, pudiendo migrar su demanda a otros proveedores, tanto locales como internacionales.

Que, si bien ambas partes tienen algunos clientes en común en la industria minera, estos no son los principales clientes que poseen las partes en términos de ingresos.

Que las empresas involucradas tienen clientes que actúan en momentos temporalmente diferentes teniendo en cuenta además que la etapa de producción minera se encuentra supeditada a la conclusión satisfactoria de la etapa exploratoria y que no toda producción minera requiere de los servicios de la firma AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. dado que solo aplicaría para los casos donde la técnica de minería a utilizar sea el método de voladura.

Que, sumado a lo indicado en el considerando anterior, la referida Comisión señaló que los clientes de ambas empresas se especializan en la extracción de diferentes minerales, por lo que no se puede concluir que las empresas involucradas tengan la capacidad y los incentivos para efectuar prácticas anticompetitivas de carácter excluyente.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA indicó que con motivo de la presente operación no cabe esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia, ya que no se verifican relaciones de tipo horizontal o vertical, tratándose de una operación de conglomerado sin la posibilidad de restringir la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA también advirtió la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en la «Acuerdo de Transacción».

Que la citada Comisión Nacional no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción.

Que la mencionada Comisión Nacional concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 5 de noviembre 2025 correspondiente a la “CONC. 1994”, en el cual aconsejó a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: autorizar la operación notificada que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las firmas DAVIS MINING & MANUFACTURING, INC. y AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. por parte la firma AMERICAN INDUSTRIAL PARTNERS CAPITAL FUND VIII, LP., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

Que, mediante el Decreto N° 650 de fecha 10 de septiembre de 2025, se asignó al señor Secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín LAVIGNE (D.N.I. N° 30.448.069), el ejercicio de las competencias atribuidas a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO y a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N.º 27.442, en los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y 650/25.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

EN EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la operación notificada que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las firmas DAVIS MINING & MANUFACTURING, INC. y AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. por parte la firma AMERICAN INDUSTRIAL PARTNERS CAPITAL FUND VIII, LP., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA a publicar el Dictamen de fecha 5 de noviembre de 2025 correspondiente a la “CONC. 1994”, identificado como IF-2025-123185138-APN-CNDC#MEC, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by LAVIGNE Pablo Agustín
Date: 2025.11.07 17:12:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Agustin Lavigne
A cargo de la firma del Despacho
Secretaría de Industria y Comercio
Ministerio de Economía

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.11.07 17:12:42 -03:00



A LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2024-100483522- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*A-AP FUNDING, LP S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442. (CONC 1994)*”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre DAVIS MINING & MANUFACTURING, INC. (“DM&M”) por parte de AMERICAN INDUSTRIAL PARTNERS CAPITAL FUND VIII, LP (“AIP”).
2. En la Argentina, la transacción implica la adquisición del control exclusivo sobre AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. (“AUSTIN POWDER”) por parte de AIP.
3. AIP es una compañía de capital privado enfocada en negocios industriales con operaciones en Estados Unidos, Canadá y otros mercados. Se encuentra activa en Argentina a través de exportaciones y subsidiarias locales.
4. Resulta relevante mencionar su presencia en el mercado de exportación, importación y venta de productos de perforación para la industria minera a través de BOART LONGYEAR GROUP LTD y subsidiaria local BOART LONGYEAR ARGENTINA S.A. (en adelante y conjuntamente, “BOART LONGYEAR”), como así también su presencia local en la venta de bolas de acero para molienda utilizadas por la industria minera en la fase de procesamiento del cobre, el oro y el mineral de hierro a través de su subsidiaria MOLYCOP (“MOLYCOP”).
5. DM&M es el único accionista de AUSTIN POWDER HOLDINGS COMPANY (“AUSTIN HOLDING”), una sociedad *holding* que participa en la fabricación, distribución y aplicación de explosivos comerciales y detonadores para diferentes industrias. En Argentina, su subsidiaria AUSTIN POWDER se dedica a la fabricación, elaboración, comercialización y distribución de explosivos, productos químicos, electroquímicos, sintéticos, plásticos y afines.
6. El cierre de la operación se produjo el 9 de septiembre de 2024 y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 16 de septiembre de 2024.

7. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

8. El 16 de septiembre de 2024, A-AP FUNDING, LP (“A-AP”) —subsidiaria de AIP— notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442.
9. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
10. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9° de la Ley 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

- 11. El 18 de septiembre de 2024 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
- 12. El 18 de enero de 2025, esta CNDC requirió a A-AP que presentara el formulario F1, en atención a que la operación notificada encuadra en la situación prevista en el artículo 4º, inc. h), del *ANEXO I* de la Disposición CNDC 62/2023 (publicada en el B.O. 28/08/2023).
- 13. El 1 de abril de 2025, la parte notificante acompañó el Formulario F1 solicitado.
- 14. El 5 de septiembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 y F1 acompañados.
- 15. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 5 de septiembre de 2025.

II EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la operación

- 16. Conforme se refirió en los apartados anteriores, la operación consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre AUSTIN POWDER por parte de AIP.
- 17. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad económica que desarrollan en el país:

Tabla 1 | Comparación de las actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
Grupo Comprador	
GD ENERGY PRODUCTS S.R.L.	Comercialización de bombas para el mercado del petróleo y el gas, incluyendo bombas de perforación, bombas de fracturación y bombas de servicio de pozos.
LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.	Venta de generadores de niebla de aceite bajo la marca Lubrimist, purificadores de aceite ThermoJet, accesorios relacionados y servicios de instalación. Adicionalmente,

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 23 de enero de 2024, la Secretaría de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

	proporciona servicios de lavado de aceite a alta velocidad, limpieza química, lavado de sistemas de transferencia de calor y servicios generales de lubricación.
ATTINDAS HYGIENE PARTNERS	Venta de pañales para adultos y niños, entre otros productos (toallitas para bebés, etc.).
AKER BIOMARINE	Venta de ingredientes a base de krill.
ENGINEERED TRANSPORTATION INTERNATIONAL	Venta de repuestos de productos de transporte remolcados.
MOLYCOP	Venta de bolas de acero para molienda utilizadas por la industria minera en la fase de procesamiento del cobre, el oro y el mineral de hierro.
OPTIMAS OE SOLUTIONS HOLDINGS, LLC	Venta de fijaciones metálicas (pernos, tornillos, tuercas).
BOART LONGYEAR ARGENTINA S.A.	Importa y vende productos de perforación para la industria minera y presta servicios relacionados con la actividad de perforación y datos geológicos, entre otros.
BOART LONGYEAR GROUP LTD	Exporta suministros y materiales mineros consumibles con fines de perforación hacia Argentina.
VEONEER US SAFETY SYSTEMS HOLDCO, LLC	Exporta sistemas electrónicos de seguridad para vehículos de pasajeros hacia Argentina.
V2X, Inc.	Provisión de soluciones para misiones críticas y apoyo a clientes de defensa.

Objeto

AUSTIN POWDER	Fabricación, elaboración, comercialización y distribución de explosivos y productos químicos, electroquímicos, sintéticos, plásticos y afines, abasteciendo a diversas industrias, tales como: canteras, minería, construcción, sísmica, soluciones subterráneas, carbón y petróleo y gas.
---------------	--

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

18. Conforme surge de la tabla anterior, las actividades desarrolladas por las empresas afectadas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical, por lo que la presente operación puede clasificarse como de conglomerado.

19. Si bien en la mayoría de las operaciones de conglomerado no se generan efectos restrictivos de la competencia, en ciertos casos muy específicos requieren considerar *efectos de cartera* que podrían originarse cuando una empresa o grupo económico ostenta una posición dominante en un mercado de producto, y hubiese factores que generasen incentivos para extender el poder de mercado hacia otro producto —por ejemplo, a través de la venta atada.

II.2. Efectos económicos de la operación

20. Los *efectos de cartera* en las concentraciones de conglomerado se producen entre empresas que si bien no compiten directamente en el mismo mercado ni mantienen una relación de proveedor y cliente, las partes están activas en mercados *estrechamente* relacionados, como ocurre con proveedores de productos complementarios o de bienes que suelen ser adquiridos por un mismo grupo de clientes para un uso final común.
21. El análisis en estas ocasiones debe centrarse en la posibilidad de ejercer un cierre de mercado, mediante el apalancamiento de una posición dominante —o al menos, una sólida posición— en uno de los mercados sobre el otro, mediante prácticas exclusorias como ser, la venta empaquetada o en bloque. Si efectivamente se realiza, esto reduce la presión competitiva de los competidores, derivando en un posible aumento de precios.
22. Para evaluarlo, es necesario analizar la capacidad de la nueva entidad para excluir a los competidores, los incentivos económicos que pueden tener las partes involucradas para llevar la práctica a cabo y el efecto que esta práctica tendría en el mercado con capacidad de perjudicar a los consumidores. Aunque estos factores se analizan por separado, suelen estar estrechamente relacionados y, en la práctica, pueden ser evaluados conjuntamente.
23. El primer punto a evaluar, es por tanto que las partes tengan una posición dominante, o por lo menos una posición sólida, en el mercado del producto vinculante.
24. En cuanto a los servicios prestados a la industria del petróleo y gas, en particular, la comercialización de venta de bombas (extracción) por parte del grupo comprador y la venta de explosivos comerciales y detonadores, por parte de la empresa objeto, la operación no presenta preocupación desde el punto de la vista de la competencia en virtud de que las empresas involucradas no ostentan posición de dominio en ninguno de los servicios indicados.
25. En cuanto a los servicios prestados a la industria minera por parte del grupo comprador, en particular, la provisión de productos, equipamiento y servicios para perforación, por un lado, y la venta de bolas de acero para molienda, por otro, las participaciones de mercado de BOART LONGYEAR (15,8%) y MOLYCOP (26%) para el año 2024 no resultan preocupantes.
26. Por su parte, la AUSTIN POWDER tendría una posición de dominio en la comercialización de explosivos comerciales y detonadores y provisión de servicios de voladura y servicios auxiliares para la industria minera dado que su participación supera el 50%.²
27. No obstante, de acuerdo a lo manifestado por la parte notificante, la alta participación de mercado de los tres años anteriores a la notificación de la operación surge a partir de las

² El criterio de 50% de participación de mercado como presunción de posición dominante corresponde a la jurisprudencia de la Unión Europea en sus “Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas”, - (2004/C 31/03)”, donde en su tercer capítulo, inciso 17, determina que: “Según jurisprudencia reiterada, las cuotas de mercado extraordinariamente elevadas —superiores al 50%— pueden probar por sí mismas la existencia de una posición dominante.”

restricciones a los pagos al exterior, las restricciones a las importaciones de productos de voladura, y a la falta de disponibilidad de provisión rusa de nitrato.

28. Sin embargo, como resultado de las nuevas políticas comerciales y el consecuente cambio del contexto macroeconómico, la parte notificante espera el ingreso de nuevos jugadores en el mercado a partir del ingreso de importaciones, lo cual implicaría una mejora de la dinámica competitiva. A su vez, se presentan factores adicionales que morigeran la preocupación de la concreción de una venta atada, conforme se desarrolla a continuación.
29. El proceso minero puede dividirse en las siguientes cuatro etapas: (i) exploración, (ii) extracción (perforación), (iii) procesamiento de minerales (trituración, molienda y otros procesos posteriores como flotación y lixiviación), y (iv) rehabilitación y cierre de la mina.
30. En Argentina, el grupo comprador se encuentra activo en la provisión de materiales y equipamiento para las etapas de (i) exploración y (ii) extracción (perforación), través de BOART LONGYER y en la etapa (iii) de procesamiento de minerales, a través de MOLYCOP.
31. Cabe aclarar que BOART LONGYEAR provee equipos y servicios para clientes activos en la etapa de exploración relacionados con la perforación y extracción preliminar, para determinar si una mina debería ser desarrollada y si una producción a gran escala es viable a los fines de comenzar a planear y designar la mina.³
32. Una vez que la mina es designada y desarrollada es posible iniciar la etapa de producción. En esta etapa los métodos más comunes son: (i) minería *de superficie*, a partir de la cual el suelo y la roca que cubren el depósito de mineral se remueve, y (ii) minería *subterránea*, a partir de la cual se accede a los minerales excavando dentro del suelo para extraerlos.
33. Una vez que se determina que la mina puede desarrollarse y que es viable realizar la actividad de producción a gran escala, la producción podría incluir una etapa de voladura, en la que se encuentra presente AUSTIN POWDER con la venta de explosivos comerciales y detonadores.⁴
34. No obstante, es importante destacar que la etapa de voladura no es estrictamente necesaria en el proceso minero, ya que depende de la técnica de minería que se aplique. En este sentido, un método alternativo es el uso de tuneladoras.⁵
35. De esta manera, la elección entre perforación y voladura o sólo perforación depende en gran medida del tamaño y la forma del proyecto, las condiciones de la roca, las limitaciones medioambientales y el presupuesto.

³ En particular, una vez que las áreas con potenciales depósitos de minerales son identificadas - en base a encuestas geológicas, geofísicas y geoquímicas - la perforación se utiliza para obtener información sobre, por ejemplo, tipos de rocas, contenido mineral, lana / tela de roca, y la relación entre capas de roca en la superficie y subterráneas. Los muestreos son tomados del yacimiento mineral para que los geólogos puedan analizar el núcleo y conducir diferentes tipos de estudios (por ejemplo, petrológicos, estructurales, y estudios mineralógicos) de la piedra. Las actividades de perforación y muestreo tienen por objeto proveer información estimativa sobre la cantidad y el grado de mineral.

⁴ La etapa de voladura involucra el proceso de reducir un cuerpo sólido, tal como una roca, a fragmentos usando explosivos. Las operaciones de voladura convencionales incluyen la perforación de agujeros, la colocación de una carga y un detonador en cada agujero, la detonación de la carga y retirar material roto.

⁵ Se trata de máquinas colosales equipadas con cabezales giratorios que trituran y cizallan la superficie de la roca. El material excavado se retira continuamente con una cinta transportadora, y todo el proceso se realiza en una sola operación mecánica que sólo implica perforación.

36. BOART LONGYEAR provee productos y servicios que satisfacen necesidades específicas de perforación y muestreo, de manera que sus clientes se encuentran activos en la primera etapa del proceso minero de exploración. Por su parte, los clientes de AUSTIN POWDER se ubican en una etapa posterior de producción en la que específicamente se determine que la técnica minera a utilizar es la de voladura.
37. Por otro lado, las actividades de BOART LONGYEAR se enfocan principalmente en la exploración de cobre y oro en tanto que las actividades de AUSTIN POWDER se enfocan en la extracción de carbón y un rango más amplio de minerales valiosos.
38. De este modo, los clientes de ambas empresas no necesariamente demandan de manera conjunta los productos/servicios ofrecidos por las notificantes dado que, en algunos casos, los clientes solo centran su actividad en la actividad exploratoria y, en otros, demandan los servicios que presta AUSTIN POWDER en un momento mucho más avanzado del tiempo y solo en el caso de que la mina avance hacia la etapa de producción utilizando el método de voladura.
39. Asimismo, los clientes de BOART LONGYEAR y AUSTIN POWDER son compañías mineras sofisticadas capaces de ejercer un poder de compra compensatorio, pudiendo migrar su demanda a otros proveedores, tanto locales como internacionales.
40. Por otro lado, si bien ambas partes tienen algunos clientes en común en la industria minera, estos no son los principales clientes que poseen las partes en términos de ingresos.
41. En conclusión, dado que las empresas involucradas tienen clientes que actúan en momentos temporalmente diferentes teniendo en cuenta además que la etapa de producción minera se encuentra supeditada a la conclusión satisfactoria de la etapa exploratoria y que no toda producción minera requiere de los servicios de AUSTIN POWDER dado que solo aplicaría para los casos donde la técnica de minería a utilizar sea el método de voladura. Sumado a esto que los clientes de ambas empresas se especializan en la extracción de diferentes minerales, no se puede concluir que las empresas involucradas tengan la capacidad y los incentivos para efectuar prácticas anticompetitivas de carácter exclusivo.
42. En virtud de lo expuesto, con motivo de la presente operación no cabe esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia, ya que no se verifican relaciones de tipo horizontal o vertical, tratándose de una operación de conglomerado sin la posibilidad de restringir la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.

II.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

43. Esta CNDC también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en la «*Acuerdo de Transacción*».
44. La cláusula de no competencia está incluida en la definición de *Actividad Prohibida*, conforme surge del *Anexo G* del instrumento reseñado.
45. Esta cláusula previene que los socios directivos y los socios que no sean de AIP (tal y como se definen en el *Acuerdo de Transacción*) puedan, (i) directa o indirectamente captar o llamar a cualquiera de los clientes u otros socios comerciales importantes de la entidad objeto (tal y como se define en el *Acuerdo de Transacción*), (ii) inducir o captar, directa o indirectamente, a cualquier cliente o proveedor de la sociedad a que finalice o disminuya su relación, o que deje de hacer negocios con la entidad objeto en su totalidad o en parte, (iii) contratar, inducir o captar, directa o indirectamente, a cualquier persona para trabajar que sea o haya sido en cualquier momento dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de dicha solicitud, un empleado

o proveedor de servicios del socio gerente, de la entidad objeto o de cualquier subsidiaria de la entidad objeto, y (iv) dedicarse a una actividad / negocio competidor, que se ha definido como la fabricación y el diseño de diversos productos explosivos comerciales e industriales

46. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta CNDC no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

III CONCLUSIONES

47. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
48. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO autorizar la operación notificada que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre DAVIS MINING & MANUFACTURING, INC. y AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A. por parte AMERICAN INDUSTRIAL PARTNERS CAPITAL FUND VIII, LP., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
49. Elévese el presente dictamen a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número: IF-2025-123185138-APN-CNDC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 5 de Noviembre de 2025

Referencia: CONC 1994 - Dictamen - Autoriza, artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.11.05 13:32:48 -03:00

Florencia Bogo
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.11.05 13:49:07 -03:00

Maria Paula Molina
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.11.05 13:56:12 -03:00

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2025.11.05 14:00:48 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.11.05 14:02:26 -03:00